

A controvérsia estabelecida nos autos encontra-se fulcrada em típica relação de consumo, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.078/90, sendo evidente a presença dos pressupostos legais para sua configuração: a parte autora figura como consumidora, destinatária final do serviço de aquisição de unidade imobiliária, enquanto a parte ré atua como fornecedora de serviços habitacionais, com habitualidade e intuito lucrativo. Incide, portanto, o microsistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada. Para afastá-la, incumbe ao prestador demonstrar a ocorrência de uma das excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, a autora logrou êxito em demonstrar que efetuou os pagamentos referentes às parcelas contratadas, inclusive aquelas com vencimento em 08/02/2017, data indicada como sendo a origem da dívida que ensejou a inscrição em cadastros restritivos.

Os comprovantes de quitação foram devidamente juntados (Id. 23193499) e não infirmados pela ré, que tampouco esclareceu de forma precisa a origem do valor cobrado. Além disso, a ré confessou a negativação do nome da autora e não apresentou prova robusta da legitimidade do débito alegado.

Assim, ausente prova da inadimplência, reputa-se indevido o apontamento realizado, o que configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. A jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de negativação indevida, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do ato ilícito, o que, como se viu, restou cabalmente demonstrado nos autos.

No tocante ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo a quo, correspondente a **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Considera-se, nesse juízo de equidade, a duração da negativação, a ausência de justificativa plausível para o apontamento, o caráter pedagógico da sanção civil e o porte econômico da fornecedora do serviço.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA .
DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM

COMPENSATÓRIO. A autora-apelante se insurgiu contra a sentença que fixou em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) o dano moral suportado em razão da negativação indevida de seu nome, ao argumento de que o valor não reflete a violação verificada . Inserção indevida do nome da consumidora-apelante no rol de maus pagadores que caracterizou dano moral in re ipsa, nos termos do verbete nº 89, também deste Tribunal de Justiça. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto . Fixação que merece ser majorada para R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APL: 00410102520198190205, Relator.: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL . APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS. 1. A negativação indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito, sem a devida notificação da cessão de crédito, gera direito à indenização por danos morais. 2 . A responsabilidade pela ausência de notificação da cessão de crédito é do cedente, que deve indenizar o devedor por eventuais danos decorrentes de negativação indevida. 3. A indenização por danos morais fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada e proporcional ao dano sofrido pela autora . 4. Mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08008006020228205120, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 30/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)

Dessa forma, não há falar em desproporcionalidade do montante indenizatório, tampouco em enriquecimento sem causa. Ao contrário, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de **negar provimento ao recurso**, mantendo-se **integralmente a sentença recorrida**, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar razoável, proporcional e condizente com as circunstâncias do caso concreto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora